

1502103-94.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUIS CLÁUDIO NASCIMENTO COSTA e Marlon Conceição De Jesus foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

me 1231 1502103-94.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502103-94.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUIS CLÁUDIO NASCIMENTO COSTA e Marlon Conceição De Jesus foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 10h, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha Abreu, nº 01, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e 32 (trinta e duas) porções de Cannabis Sativa L, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 93) e, na mesma oportunidade foi decretada a prisão cautelar do réu Luis Cláudio, sobrevivendo a notícia de sua prisão (fls. 118/119).

O corréu Marlon não foi localizado para citação e descumpriu as condições da liberdade provisória, razão pela qual ainda foi sua prisão cautelar foi decretada - e ainda pende de cumprimento. Foi determinada sua citação editalícia e desmembramento do feito e, com a concordância da Defensoria Pública, realizada a produção antecipada de provas.

O acusado Luis foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu Luis interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu Luis como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06. A Defesa pugnou por sua absolvição e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.123/125.

O acusado perante a autoridade policial permaneceu em silêncio (fls. 13/14 e 15/16). Em juízo, disse ser usuário de drogas e admitiu ter auxiliado o corréu Marlon em duas vendas de entorpecentes.

Por sua vez, os policiais civis Cláudio e Glauco, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia estavam apurando uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido ponto de venda de drogas -dando conta que dois indivíduos, com dadas características, estariam comercializando entorpecentes e que ambos estariam guardando uma mochila junto ao muro. Quando chegaram avistaram os réus em notório revezamento do comércio espúrio. Ora um ora outro servia os clientes; enquanto o outro ficava de "olheiro". Ficaram os observando por cerca de 10 minutos e resolveram proceder a abordagem. Com Marlon foi encontrado uma bolsa com 12 invólucros plásticos contendo "maconha", 45 invólucros plásticos contendo "cocaína", 52 invólucros plásticos contendo "crack", 06 invólucros plásticos contendo "skunk" e a quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) em notas miúdas. Indagados, ambos confessaram o delito. Por fim, disseram que não os conheciam de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar pessoas inocentes que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder dos acusados a mochila contendo os entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro (R\$34,00) - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 46/47) e a atenuante da confissão, que devem ser compensadas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado. Ademais disto, a quantidade de drogas distintas (129 porções) e as condições pessoais desfavoráveis também lhes são desfavoráveis.

É certo que o acusado ostenta outra condenação anterior pelo crime de roubo qualificado (fls. 46/48) e quando do acometimento deste novo delito estava gozando do benefício de livramento condicional (fls. 46 – Benefício concedido em 15/01/2018) – o que denota sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado.

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas e reincidência) ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05 (cinco)anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU LUIS CLAUDIO NASCIMENTO COSTA, RG: 49072000, nascido em 27/03/1993, filho de CLAUDIONOR SILVA COSTA e ERLI DA SILVA NASCIMENTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia, até porque o réu ostenta outras execuções, que devem ser unificadas.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido à União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA